# KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ GỢI MỞ CHO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

***NGUYỄN THỊ TÌNH ****

***Tóm tắt:*** *Thuốc lá điện tử là sản phẩm có chứa nicotine, được cấu tạo bởi các thành phần đặc biệt, hoàn toàn khác biệt so với các sản phẩm thuốc lá điếu truyền thống. Mặc dù mới xuất hiện trong thời gian gần đây nhưng được sử dụng rộng khắp ở các quốc gia trên thế giới. Dưới góc độ pháp lí, mỗi quốc gia lại đưa ra những chính sách quản lí khác nhau đối với sản phẩm này. Pháp luật Việt Nam hiện nay vẫn chưa có quan điểm rõ ràng về vấn đề này, cần thiết phải nghiên cứu để lựa chọn chính sách phù hợp nhằm kiểm soát tác hại của thuốc lá điện tử đang ngày càng được sử dụng phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Bài viết phân tích kinh nghiệm của một số quốc gia trong kiểm soát thuốc lá điện tử, từ đó đề xuất giải pháp về mặt pháp lí để có chính sách quản lí phù hợp với loại thuốc lá thế hệ mới này tại Việt Nam.*

*Từ khoá: Thuốc lá điện tử; thuốc lá thế hệ mới; kiểm soát thuốc lá; pháp luật kiểm soát thuốc là điện tử*

*Nhận bài: 11/11/2022 Hoàn thành biên tập: 22/02/2023 Duyệt đăng: 22/02/2023*

THE EXPERIENCE IN CONTROLLING E-CIGARETTES OF SOME COUNTRIES IN THE WORLD AND SUGGESTION FOR VIETNAMESE LAW

***Abstract:*** *E-cigarettes are nicotine-containing products, made up of special ingredients that are completely different from traditional tobacco products. Although appeared recently, it is widely used in countries around the world. From a legal perspective, each country adopts different regulatory policies for this product. The current Vietnamese law still does not have a clear opinion on this issue. It is necessary to study to select appropriate policies to control the harmful effects of e-cigarettes, which are increasingly being used in Vietnam. This article analyzes the experience of some countries in controlling e-cigarettes, thereby proposing legal solutions to have a suitable management policy for this new generation of cigarettes in Vietnam.*

*Keywords: E-cigarettes; new generation of cigarettes, electronic cigarette control, legislation on electronic cigarette control*

*Received: Nov 11th, 2022; Editing completed: Feb 22th, 2023; Accepted for publication: Feb 22th, 2023*

## 1. Thuốc lá điện tử và sự cần thiết phải kiểm soát thuốc lá điện tử

Thuốc lá điện tử (còn gọi là Vape) là sản phẩm được sáng tạo nhằm thay thế thuốc lá truyền thống, với mục đích giảm thiểu tác hại cho người sử dụng hơn so với thuốc lá điếu truyền thống. Thuốc lá điện tử có cấu tạo hoàn toàn khác biệt so với các sản phẩm thuốc lá điếu truyền thống, cụ thể sản phẩm này sử dụng năng lượng điện tử, thành phần gia nhiệt, bộ phận dẫn nhiệt và dòng khí để tạo ra làn hơi từ dung dịch thuốc lá điện tử để người sử dụng hít vào. Dung dịch thuốc lá điện tử là dung dịch chất lỏng có thể chứa nicotine hoặc không chứa nicotine và có thể

*** Tiến sĩ, Trường Đại học Thương mại**
**E-mail: nguyenthitinh@tmu.edu.vn**